

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1744/2532

นางมาลี นุ่มจำนัน

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมหาโพธิ์โลหะกิจ

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมหาโพธิ์โลหะกิจ

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งอุทธรณ์ว่าอุทธรณ์ของจำเลย เป็นการอุทธรณ์ดุลพินิจของศาล จึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์หรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ไว้วินิจฉัยต่อไป

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 42)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินให้แก่โจทก์รวมเป็นเงิน 15,990 บาท

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 36)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า พยานหลักฐานของจำเลยฟังได้ว่า จำเลยไม่ได้ไล่โจทก์ออกจากงานแต่โจทก์สมัครใจออกจากงานเองนั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า จำเลยไล่โจทก์ออกจากงาน อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า พยานหลักฐานของจำเลยฟังได้ว่า จำเลยไม่ได้ไล่โจทก์ออกจากงานแต่โจทก์สมัครใจออกจากงานเองนั้น เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่า จำเลยไล่โจทก์ออกจากงาน อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น